

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1569/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายสุเทพ ยอดมณี กับพวก

จำเลย

นายสุเทพ ยอดมณี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ชังไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ ธิบกระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันหนึ่งล้านบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันหนึ่งล้านบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ